

RECURSO CÍVEL Nº 5032823-39.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (RÉU)

ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB PE023255)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER O RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5032823-39.2024.4.02.5001

500003592990 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5032823-39.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem a resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a parte autora alega, em síntese, que deve ser dada a oportunidade para emendar a inicial, com a juntada de provas.

Contrarrazões dos réus.

VOTO

A parte autora ajuizou esta ação objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado, cujas prestações mensais são descontadas no seu benefício previdenciário. Houve pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição dos descontos efetuados nos proventos) e de indenização por danos morais.

A sentença adotou como razões de decidir o acórdão desta 1ª TRES, proferido em 14/8/2024 (autos n. 5008217-63.2023.4.02.5006), no sentido de indeferir a inicial por ser a causa de pedir deficiente e genérica, diante da ausência de provocação administrativa e de apresentação de conteúdo mínimo probatório nos autos acerca de suas alegações.

Com efeito, conforme o precedente desta TRES a que se refere a sentença, com respaldo na Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJES, a parte autora busca transferir para a parte ré um ônus probatório que, com regra geral, poderia produzir, em especial a cópia do contrato impugnado, boletim de ocorrência, contestações em órgãos de proteção ao consumidor, sendo que, além disso, transfere ao Poder Judiciário o ônus de encontrar eventuais elementos indicativos de fraude na contratação impugnada.

Não obstante, conforme o art. 5º da Lei 10.259/2001, *“exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva”*, ou seja, em regra, não cabe recurso contra sentença que julga extinto o feito sem a resolução de mérito no âmbito dos Juizados Especiais Federais.

O FONAJEF, contudo, aprovou o seguinte enunciado (n. 144) a respeito da exceção a essa regra: *“É cabível recurso inominado contra sentença terminativa se a extinção do processo obstar que o autor intente de novo a ação ou quando importe negativa de jurisdição”* (Aprovado no XI FONAJEF).

Destaca-se, no mesmo sentido, a Súmula 14 do JFSE, *“cabe recurso inominado contra sentença que extingue processo sem resolução do mérito, sempre que a decisão nela veiculada for definitiva para a parte autora e impedir uma nova propositura da mesma demanda perante o mesmo Juizado Especial Federal, a exemplo dos casos de reconhecimento de coisa julgada, litispendência, incompetência, ausência de condições da ação e outras semelhantes”*.

A situação dos autos não se amolda à exceção à regra do art. 5º da Lei 10.259/2001, sendo certo que não se pode falar em negativa de jurisdição em hipótese que a parte autora nem sequer apresenta causa de pedir específica, quando, de fato, podia e devia fazê-lo, não havendo óbice, outrossim, à propositura de nova ação.

Pelas razões acima, deixo de conhecer o recurso da parte autora.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, aplica-se o Enunciado 68 destas TRs (*“Os honorários advocatícios somente são devidos pelo recorrente integralmente vencido, assim também considerada a hipótese de não conhecimento do recurso inominado”* - Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022).

Da parte dispositiva

VOTO POR NÃO CONHECER O RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.